

RECURSO CÍVEL Nº 5081243-66.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** FERNANDO PEREIRA JUNIOR (AUTOR)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. CARDIPATIA GRAVE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. NÃO COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANIEDADE. SÚMULAS DO STJ. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Devidos honorários de sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5081243-66.2024.4.02.5101**510015035802 .V6****RECURSO CÍVEL Nº 5081243-66.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** FERNANDO PEREIRA JUNIOR (AUTOR)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pela União/Fazenda Nacional [evento 24, RECLNO1] em virtude de sentença [evento 20, SENT1] que julgou procedente o pedido de isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF - sobre proventos de aposentadoria, uma vez que se enquadra numa das hipóteses de isenção previstas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, por ser portador de moléstia grave, a saber cardiopatia grave.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que a doença que acomete o demandante é passível de controle, de modo que não poderia ser enquadrada como cardiopatia grave, a ensejar a pretendida isenção tributária.

Oferecidas contrarrazões no [evento 26, CONTRAZ1].

É breve o relatório. Decido.

VOTO

Preliminarmente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 22 e 24], e o recorrente é isento de recolhimento de custas, na forma do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Na sentença ora recorrida foram julgados procedentes os pedidos autorais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, tendo sido reconhecido o direito do demandante à isenção de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF - sobre seus proventos de aposentadoria, bem como condenando a ora recorrente a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, a partir de outubro/2019, em consonância com momento de comprovação da moléstia, observada a prescrição quinquenal, até a data de eventual cessação dos recolhimentos indevidos.

A controvérsia recursal paira sobre a comprovação, ou não, do diagnóstico de doença grave que alegadamente acomete a parte autora, a ensejar a pretendida isenção tributária.

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (grifo nosso).

Nesse aspecto, a isenção dos proventos de aposentadoria ou pensão tem como finalidade permitir que os portadores de doença grave tenham melhores condições de vida e de controle/superação da doença, sendo justificável, portanto, mediante o caso concreto, o deferimento e/ou a manutenção da isenção mesmo após o controle da doença, com vistas a garantir o melhor acompanhamento possível.

Ademais, de acordo com o entendimento da Supremo Tribunal de Justiça, a partir da Súmula 598, compreende-se que, nas hipóteses em que o julgador pode concluir, de forma satisfatória, pela comprovação da doença grave por outros meios de prova, não há necessidade da apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do imposto de renda da pessoa física, como suscitado na exordial. Logo:

"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

Compulsando os autos, verifico que o demandante recebe proventos de aposentadoria previdenciária desde 25/10/2016 [evento 1, ANEXO7 e evento 6, CHEQ4]. Ademais, os laudos e exames médicos de [evento 1, ANEXO9, evento 1, ANEXO10, evento 1, ANEXO11, evento 1, ANEXO12] e [evento 6, EXMMED10] denotam que ele é portador de Cardiopatia Grave - CID I251 - Isquemia Miocárdica, ao menos desde junho de 2010, quando foi submetido a procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio.

Neste sentido, em que pese a linha argumentativa exarada pela recorrente, não se extraem do contexto fático-probatório elementos aptos a infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem no sentido da comprovação do seu acometimento por cardiopatia grave, doença prevista no rol do art. 6º, inciso IX da Lei nº 7.713/88, ante o conjunto probatório carreado aos autos, em especial o laudo médico de [evento 1, ANEXO11], que conclui:

Declaro, afim de comprovação junto ao INSS que o paciente Fernando Pereira Jr. é portador de doença coronariana grave, sendo submetido a cirurgia de revascularização miocárdica em 06/2010. Encontra-se no momento em acompanhamento clínico, em pos-operatório, sob terapia medicamentosa, em uso de fármacos vasodilatadores que têm causado hipotensão postural importante, o que nesta fase determina fator limitante para a prática de atividade laborativa.

Conforme o entendimento supracitado, decidiram os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator Francisco Falcão, o AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1677340 - SP (2020/0057266-3):

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL E CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL MÉDICO. DESPROVIMENTO DO AGRADO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...) Importante ressaltar que a comprovação da moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda não precisa ser realizada mediante laudo médico oficial- aliás, sequer há indício de ter sido realizado -, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas, e que nestes autos são insuficientes. Esse entendimento é reiterado no STJ, tanto que deu origem à Súmula 598: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando

o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

V - Por outro lado, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."

VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:

"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

VII - Agravo interno improvido."

Cumpre ressaltar, ainda, que o fato de eventualmente se constatar a ausência de sintomas da doença não justifica a não concessão do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir os sacrifícios dos beneficiários, aliviando-os dos encargos financeiros relativos ao tratamento médico.

Precedente da 6ª Turma Recursal, o processo nº 5119535-57.2023.4.02.5101, julgado por unanimidade em 11/09/2024, assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. NÃO COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Portanto, confirma-se a sentença em seus precisos termos, em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em conjugação com o art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais-RJ.

Nessas condições, voto por **conhecer** e **negar provimento** ao recurso. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Devidos honorários de sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se**